

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2275/2536

นางสมเหรียญ เชียงฉิน

โจทก์

นางพร ฉบับรัมย์หรือจะรัมย์

จำเลย

นายแสง เพ็งศรี ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นที่นั่งพิจารณาคดีนี้
รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องว่าไม่รับรอง และมีคำสั่งใน
ฎีกาว่าคืนค่าขึ้นศาล

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในประเด็นที่ว่า ที่ดินพิพาทโจทก์ได้สิทธิครอบครอง
ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งประเด็นนี้โจทก์จำเลย ได้ต่อสู้กันในศาลชั้นต้น โจทก์จึงฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายได้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดิน น.ส.3 ทะเบียนเล่มที่ 47 หน้า 12 สารบบเล่ม
ที่ 8 หน้าเลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาทอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง และให้ไปถอนการจดทะเบียนรับ
มรดกที่ดิน ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 10,000 บาท และค่าเสียหายต่อไปปีละ 10,000
บาท จนกว่าจำเลยและบริวารจะเลิกเกี่ยวข้องกับที่พิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 62,61 แผ่นที่ 3)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทและได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว จึงเป็นฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ฎีกาของโจทก์ทุกข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้ซื้อที่ดินพิพาทและได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว จึงเป็นฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุนนาค-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ